

직장내 성희롱·성폭력 및 2차 피해 방지 지침

개정 인사팀-1736(2016. 07. 15)

개정 기획실-442(2018. 06. 28)

개정 인사관리실-582(2021. 06. 07)

개정 인사관리실-654(2022. 04. 18.)

제1조(목적) 이 지침은 「양성평등기본법률」 제31조 및 동법 시행령 제20조, 「성폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 동법 시행령 제2조, 「여성폭력방지 기본법」 제3조에 따라 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다)의 성희롱·성폭력 및 2차 피해 방지를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. (개정 ‘16. 07. 11, 개정 ‘21. 06. 07, 개정 ‘22. 04. 18)

제2조(적용범위) ①이 지침은 해양과기원의 장과 소속 구성원(해양과기원의장과 고용관계에 있는 자, 소속 학생을 포함)에게 적용되며, 해양과기원의 통제범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무관련성이 있는 제3자가 피해자인 성희롱·성폭력을 포함한다. (개정 ‘21. 06. 07)

②이 지침의 피해자 보호는 피해자뿐 아니라 피해를 입었다고 주장하는 자, 신고자, 조력자, 대리인에게도 적용된다. (신설 ‘21. 06. 07)

제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “성희롱”이라 함은 업무, 고용 기타 관계에서 해양과기원의 종사자, 사용자 또는 근로자가 그 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하거나 성적 언동 기타 요구 등에 대한 불응을 이유로 고용상의 불이익을 주는 것을 말한다.
2. “성희롱” 판단을 위한 기준의 예시는 별표 제1호와 같다.
3. “성폭력”이란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다. (신설 ‘21. 06. 07)
4. “2차 피해”란 「여성폭력방지기본법」 제3조 제3호에 규정하는 불리한 처우에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다. (신설 ‘22. 04. 18)

제4조(해양과기원장의 책무) 원장은 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방을 위한 다음 각 호의 제반 조치를 강구하여 시행할 책무가 있으며, 성희롱·성폭력 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다. (개정 '21. 06. 07, 개정 '22. 04. 18)

1. 예방교육의 실시(2차 피해 포함) (신설 '22. 04. 18)
2. 고충상담창구의 설치·운영(2차 피해 포함) (신설 '22. 04. 18)
3. 고충처리절차 및 매뉴얼 마련(2차 피해 포함) (신설 '22. 04. 18)
4. 피해자의 보호 및 2차 피해 예방 (신설 '22. 04. 18)
5. 소속구성원에 대한 성희롱·성폭력 등의 예방 홍보 (신설 '22. 04. 18)

제4조2(상급자의 책무) (신설 '22. 04. 18) ①피해자의 업무 및 근로조건에 영향을 줄 수 있는 자(이하 “상급자”라 한다)는 성희롱·성폭력 등 피해 발생을 인지하였을 때에는 피해자에게 관련 고충 처리 절차를 충실하게 안내하여야 한다.

②상급자는 피해자에게 2차 피해가 발생하지 않도록 고충처리가 종료될 때까지 피해 보호를 위하여 노력하여야 한다.

③상급자는 기관의 2차 피해 고충처리절차 및 피해자 보호를 위한 예방교육 등 다음 각호의 조치에 적극 협조한다.

1. 고충처리 과정에서의 피해자 보호조치
2. 구성원들의 피해자에게 2차 피해를 주는 행위 예방을 위한 조치

④상급자는 고충 처리 종료 후 피해자에게 2차 피해가 없는지 관찰하고 구성원들에 의한 피해자에게 2차 피해를 주는 행위가 발생하지 않도록 2차 피해 예방을 위한 노력을 하여야한다.

제5조(고충전담창구) ①원장은 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방을 위한 업무의 처리와 소속 직원의 성희롱·성폭력 관련 고충에 대한 상담·처리를 위하여 인사업무 담당부서에 성희롱·성폭력고충전담창구(이하 “고충전담창구”라 한다)를 둔다. (개정 '21. 06. 07, 개정 '22. 04. 18)

②고충전담창구의 업무를 처리하기 위하여 성희롱·성폭력 고충상담원(이하 “고충상담원”이라 한다)을 지정하되, 고충전담창구 업무 담당부서장을 포함하여 2인 이상으로 하고, 남성 및 여성 직원이 반드시 각 1인 이상 포함되어야 한다. (개정 '21. 06. 07)

③고충전담창구의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 성희롱·성폭력 및 2차 피해자의 고충에 대한 상담·조언 및 고충의 접수 (개정 '21. 06. 07, 개정 '22. 04. 18)
2. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 사건에 대한 조사 및 처리 (개정 '21. 06. 07, 개정 '22. 04. 18)
3. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 사건 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항 (개정 '21. 06. 07, 개정 '22. 04. 18)
4. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항(개정 '21. 06. 07, 개정 '22. 04. 18)
5. 성희롱·성폭력 예방을 위한 교육·홍보 등 기타 성희롱 예방 업무 (개정 '21. 06. 07, 개정 '22. 04. 18)

④고충전담창구에는 별지 제1호 서식의 고충접수 및 처리대장, 성희롱·성폭력 고충 처리 절차 및 매뉴얼을 작성·비치하여야 한다. (개정 '16. 07. 11, 개정 '21. 06. 07)

⑤원장은 분원에 대하여 별도의 고충전담창구를 두거나 고충상담원을 지정할 수 있다.

제5조의2(사이버신고센터) (신설 '21. 06. 07) ①해양과기원의 장은 성희롱·성폭력 피해 신고의 편의성을 위하여 사이버신고센터를 설치·운영하여야 한다.

②사이버신고센터 등 운영을 조직 구성원들에게 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다.

제6조(성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방교육) (개정 '21. 06. 07) ①예방교육 담당부서장은 매년 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하여 원장에게 보고하여야 한다. (개정 '21. 06. 07, 개정 '22. 04. 18)

②성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육 등의 방법으로 년 1회 이상(1회당 1시간 이상)실시하여야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다. 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다. (개정 '21. 06. 07, 개정 '22. 04. 18)

1. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 관련 법령 및 남녀차별금지기준 (개정 '21. 06. 07, 개정 '22. 04. 18)
2. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 발생시 처리절차 및 조치기준 (개정 '21. 06. 07, 개정 '22.

04. 18)

3. 성희롱·성폭력 및 2차 피해자에 대한 고충상담 및 구제절차 (개정 '21. 06. 07, 개정 '22. 04. 18)

4. 성희롱·성폭력을 한 자 및 피해자에게 2차 피해를 주는 행위를 한 자에 대한 징계 등 제재조치 (개정 '21. 06. 07, 개정 '22. 04. 18)

5. 기타 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방에 관한 사항 등 (개정 '21. 06. 07, 개정 '22. 04. 18)

③성희롱·성폭력 예방교육을 실시한 경우에 인사업무 담당부서장은 교육일시 및 방법, 교육 참석자 명단, 교육내용 등에 관한 실시 결과를 원장에게 보고하여야 한다. (개정 '21. 06. 07)

제7조(고충 신청) ①성희롱·성폭력 및 2차 피해와 관련하여 상담을 원하거나 성희롱 고충의 처리를 원하는 피해자 또는 그 대리인은 서면, 전화, 통신 및 방문 등의 방법으로 고충전담창구에 고충을 신청할 수 있다. (개정 '21. 06. 07, 개정 '22. 04. 18)

②제1항의 규정에 의한 고충의 신청은 별지 제2호 서식에 의한다.

제8조(상담 및 조사) ①고충상담원은 성희롱·성폭력 및 2차 피해와 관련하여 상담·고충의 신청을 받은 경우에 지체 없이 상담에 응하여야 하며, 피해자가 원하는 경우 필요한 조사를 하여야 한다. (개정 '21. 06. 07, 개정 '22. 04. 18)

②조사는 신청을 접수한 날로부터 20일 이내에 완료하여야 한다. 다만 특별한 사정이 있는 경우 10일의 범위 안에서 조사 기간을 연장할 수 있다.

③제1항의 규정에 의해 조사가 진행 중인 사안이 법령에 의해 다른 기관에서 조사 또는 처리중이거나, 피해자가 조사에 협조하지 않는 때에는 조사를 중지할 수 있다.

④인사 과정에서 인사업무 담당부서장은 사안과 관계된 부서와 협조를 요청할 수 있으며 해당부서는 이에 적극 응하여야 한다. 또한 공정하고 전문적인 조사를 위하여 관련 업무에 전문가를 배치하거나 조사 시 외부 전문가를 참여시켜야 한다. 전문가에게는 별도의 수당을 지급할 수 있다. (개정 '16. 07. 11)

제9조(피해자 등 보호 및 비밀유지) ①원장은 성희롱·성폭력 피해를 주장하는 자 및 조사 등에 협력하는 자에 대하여 고충의 상담, 조사신청, 조사 협력 등을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불리한 처우를 하여서는 아니 된다. (개정 '21. 06.

07, 개정 '22. 04. 18)

1. 파면 등 그 밖에 신분상실에 해당하는 불이익조치 (신설 '22. 04. 18)
 2. 징계(강등, 정직, 감봉 등) 및 승진제한 등 부당한 인사조치 (신설 '22. 04. 18)
 3. 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치 그밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치 (신설 '22. 04. 18)
 4. 인사고과 등에서 차별이나 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별지급 (신설 '22. 04. 18)
 5. 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한, 예산 또는 인력 등 가용자원이 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급 자격의 취소 (신설 '22. 04. 18)
 6. 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위 (신설 '22. 04. 18)
 7. 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 기 결과의 공개 (신설 '22. 04. 18)
 8. 그 밖에 피해자, 신고자, 조력자의의사에 반하는 불이익 조치 (신설 '22. 04. 18)
- ②피해자와 피해를 주장하는 자의 의사를 고려하여 선제적 인사 조치를 하거나 행위자와의 업무분장과 업무공간을 분리하는 등 피해자의 신변을 보호해야 한다. (개정 '16. 07. 11)
- ③고충상담원 등 성희·성폭력 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 동 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 이를 누설하여서는 아니 된다. (신설 '16. 07. 11, 개정 '21. 06. 07)

제10조(조사결과의 보고 등) ①인사업무 담당부서장은 성희롱·성폭력 사안에 대한 조사의 완료 즉시 그 결과를 원장에게 보고하여야 한다. (개정 '21. 06. 07)

②원장은 성희롱·성폭력 사안의 공정한 처리를 위하여 필요한 경우 인사위원회의 토의에 부쳐 처리하게 할 수 있다. (개정 '21. 06. 07)

③조사결과 성희롱·성폭력에 해당되지 않는다고 인정될 경우에는 당사자에게 통보 후 조사를 종결한다. (개정 '21. 06. 07)

제11조(재발방지조치 및 징계 등) ①원장은 성희롱·성폭력 및 2차 피해의 재발 방지를 위하여 필요한 경우 부서전환, 행위자에 대한 재발 방지교육 등 필요한 조치를 취

할 수 있으며, 이 경우 당해 조치를 피해자에게 불이익하게 할 수 없다. (개정 '21. 06. 07, 개정 '22. 04. 18)

②원장은 인사규정 제42조 및 징계요령 제3조에서 정한 징계사유에 해당된다고 인정되는 성희롱·성폭력에 및 2차 피해에 대해서는 특별한 사유가 없는 한 행위자에 대한 징계 등 제재절차가 이루어지도록 하여야 한다. (개정 '21. 06. 07, 개정 '22. 04. 18)

③제1항 및 제2항의 성희롱·성폭력 및 2차 피해 사안의 처리 후 그 결과를 당사자에게 서면으로 통지하여야 한다. (개정 '21. 06. 07, 개정 '22. 04. 18)

부 칙

이 지침은 2012년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2016년 7월 11일부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2018년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2021년 6월 7일부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2022년 4월 18일부터 시행한다.

[별표 제1호] 직장내 성희롱 판단을 위한 기준 예시 (개정 '16. 07. 11)

직장내 성희롱 판단을 위한 기준 예시

1. 성적인 언동에 대한 예시

가. 육체적 행위

- (1) 입맞춤이나 포옹, 뒤에서 껴안기 등의 신체적 접촉 행위
- (2) 가슴·엉덩이 등 특정 신체부위를 만지는 행위
- (3) 안마나 애무를 강요하는 행위

나. 언어적 행위

- (1) 음란한 농담을 하거나 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위
(전화통화를 포함한다)
- (2) 외모에 대한 성적인 비유나 평가를 하는 행위
- (3) 성적인 사실관계를 묻거나 성적인 내용의 정보를 의도적으로 유포하는 행위
- (4) 성적인 관계를 강요하거나 회유하는 행위
- (5) 회식자리 등에서無理하게 옆에 앉혀 술을 따르도록 강요하는 행위

다. 시각적 행위

- (1) 음란한 사진·그림·낙서·출판물 등을 게시하거나 보여주는 행위
(컴퓨터통신이나 팩시밀리 등을 이용하는 경우를 포함한다)
- (2) 성과 관련된 자신의 특정 신체부위를 고의적으로 노출하거나 만지는 행위

라. 그 밖에 사회통념상 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 것으로 인정되는 언어나 행동

※ 비고 : 성희롱 여부의 판단 시에는 피해자의 주관적 사정을 고려하되, 사회통념상 합리적인 사람이 피해자의 입장이라면 문제가 되는 행동에 대하여 어떻게 판단하고 대응하였을 것인가를 함께 고려하여야 하며, 결과적으로 위협적·적대적인 고용환경을 형성하여 업무능률을 저해하게 되는지를 검토하여야 한다.

